

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 7/2536

นายเริ่ม ไวยะพันธ์

โจทก์

นายกอง ประกอบสุข

จำเลย

นายสมพรชัย คงไชย ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าคดีนี้มีทุนทรัพย์ ไม่เกินสองแสนบาท ฎีกาของโจทก์เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังมา จึงเป็น ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ที่แก้ไขแล้ว ไม่รับฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า ที่โจทก์ฎีกาว่า ตามเอกสารหมาย จ.2เป็นสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน พืพาทมิใช่สัญญาซื้อขายเด็ดขาดนั้นเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่มีสาระสำคัญแก่คดี โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยผิดสัญญาซื้อขายที่ดิน ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยไปจดทะเบียนการซื้อขายและโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 36)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งยื่นเกินกำหนดตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 234,247 ให้ส่งศาลฎีกาพิจารณาสั่ง
(อันดับ 39)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ยื่นฎีกาวันที่ 19 พฤศจิกายน 2535โดยทนายฎีกามี
ข้อความว่า รอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว และศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ
ฎีกาของโจทก์ในวันเดียวกับที่ โจทก์ยื่นฎีกา ถือว่าโจทก์ทราบคำสั่งของศาลชั้นต้น
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2535 โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ไม่รับฎีกาในวันที่ 21
ธันวาคม 2535 จึงเกินกำหนด 15 วัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ยื่นฎีกาวันที่ 19 พฤศจิกายน 2535โดยทนายฎีกามี
ข้อความว่า รอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว และศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ
ฎีกาของโจทก์ในวันเดียวกับที่ โจทก์ยื่นฎีกา ถือว่าโจทก์ทราบคำสั่งของศาลชั้นต้น
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2535 โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ไม่รับฎีกาในวันที่ 21
ธันวาคม 2535 จึงเกินกำหนด 15 วัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ